UGEL-Tocache

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia "

Resolución Directoral N°.....00002804.....

Tocache, 22 OCT. 2026

VISTO:

El memorando N°1053-2026-GRSM-DRE-UGEL-T/D de fecha 09 de octubre de 2026, el Informe Final N°052-2026-GRSM/DRESM-UGELT/P-CPPADD de fecha 02 de octubre de 2026 y demás recaudos que se adjuntan como antecedentes en (113) folios útiles y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante RD N°00001897, de fecha 02 de julio del 2026, se resuelve ARTICULO 1.- **INSTAURAR** proceso administrativo disciplinario, al Prof. **Carlos Leonardo Flores Cruz**, docente nombrado de la II.EE N° 0427 "José Carlos Mariátegui la Chira" – San Juan, del distrito de Uchiza y provincia de Tocache, región San Martín; por presuntamente haber vulnerado la **Ley N°29944,** específicamente el artículo el **artículo 48°** literal **e) Abandonar el cargo, inasistiendo injustificadamente al centro de trabajo por más de tres (3) días consecutivos o cinco (5) días discontinuos en un período de dos (2) meses**

Que, se aprecia de los documentos recabados, así como del documento derivado por la Responsable de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos como del estudio y análisis de todos los documentos que obran en el expediente administrativo la falta incurrida por el profesor Carlos Leonardo Flores Cruz.

Que, en el presente caso, se toma como las normas a aplicar la Ley N°29944, Ley de la Reforma Magisterial, que en su **Artículo 3° Marco ético y ciudadano de la profesión Docente,** señala: *"la profesión docente se ejerce en nombre de la sociedad, para el desarrollo de la persona y en **el marco del compromiso ético y ciudadano de formar integralmente al educando**. Tiene como fundamento ético para su actuación profesional el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores y el desarrollo de una cultura de paz y de solidaridad, que coadyuven al fortalecimiento de la identidad peruana, la ciudadanía y la democracia. Esta **ética exige del profesor idoneidad profesional, comportamiento moral y compromiso personal con el aprendizaje de cada alumno**".*

Que, el **Artículo 4°** de la norma antes citada, señala que: *El profesor es un profesional de la educación, con título de profesor o licenciado en educación, con calificaciones y competencias debidamente certificadas que, en su calidad de agente fundamental del proceso educativo, presta un servicio público esencial dirigido a concretar el derecho de los estudiantes y de la comunidad a una enseñanza de calidad, equidad y pertinencia. Coadyuva con la familia, la comunidad y el Estado, a la formación integral del educando, razón de ser de su ejercicio profesional.*

Que, este colegiado aprecia que el docente en PAD ha sido válidamente notificado el día 09 de julio del 2026 con la RD N° 00001897, de fecha 02 de julio del 2026, el misma que dentro del plazo que prevé la norma a través de mesa de partes ha presentado descargo, el que es evaluado a efectos de emitir el presente informe.

Que, mediante la R.D.UGEL-Tocache N°00001897, de fecha 02 de julio del 2026, se resuelve INSTAURAR PAD al Prof. Carlos Leonardo Flores Cruz, quien es notificado válidamente con fecha 09 de julio del 2026 para que la docente en PAD en uso de su derecho a la defensa, realice su descargo con los medios de prueba que crea pertinente; ya que, "*El procesado tiene derecho a presentar el descargo por escrito, el que debe contener la exposición ordenada de los hechos, los fundamentos legales y pruebas que desvirtúen los hechos materia del pliego de cargos o el reconocimiento de éstos, para lo cual puede tomar conocimiento*

de los antecedentes que dan lugar al proceso". Por lo que claro está que el docente en PAD ha tenido oportunidad de ejercer su derecho a la defensa; por lo cual se infiere que éste colegiado no ha vulnerado los principios del debido procedimiento, tipicidad y legalidad, previstos en el artículo 248 del TUO de la Ley N° 27444 (D.S. N°004-2019-JUS).

Que, mediante notificación de fecha 09 de julio del 2026, se ha procedido a poner de conocimiento la RD N°00001897, de fecha 02 de julio del 2026, que resuelve Instaurar Proceso Administrativo Disciplinario en contra del docente en PAD, quien realizó su descargo respectivo con fecha 13 de julio del 2026.

Que, con fecha 13 de julio del 2026, se recepciona el escrito que absuelve el traslado de inicio de PAD, con registro 016-2026484923, en el que el docente refiere:

Me dirijo a usted con la finalidad de ABSOLVER el traslado conferido de INSTAURACIÓN DE PROCESO DISCIPLINARIO ADMINISTRATIVO, por lo que una vez, evaluada este recurso y con los medios de prueba adjuntos;. SOLICITO: se me ABSUELVA de los cargos que pesan en mi contra y que son artífices de esta instauración de proceso administrativo; en base a los siguientes considerandos:

1. Señor director, mediante la Resolución Directoral No. 00001897, de fecha 02 de julio de 2026, se pretende hacer ver que, el recurrente CARLOS LEONARDO FLORES CRUZ Docente nombrado en la I.E. No. 0427 "José Carlos Mariátegui La Chira", hizo abandono de cargo en más de una vez, así se precisa en sendos oficios consignados en la parte medular de la citada Resolución Directoral N° 00001897, como podemos ver:

*1.1. El Oficio No. 114-2026/CNI-0427-JCMLCH-D/SJU., de fecha 10 de junio del 2026, donde el director de la II.EE da a conocer que el docente nombrado CARLOS LEONARDO FLORES CRUZ, comunica inasistencia injustificada del docente, del área de educación física, por los días **lunes 01, martes 02, miércoles 03 y jueves 04 de junio de 2026**.*

*1.2. El Oficio No. 121-2026/CNI-0427-JCMLCH-D/SJU., de fecha 10 de junio del 2026, donde el director de la II.EE da a conocer que el docente nombrado CARLOS LEONARDO FLORES CRUZ, identificado con DNI N° 44862284, ha hecho abandono de cargo por inasistencia injustificada, los días **viernes 05, lunes 08, martes 09 y miércoles 10 de junio de 2026**.*

*1.3 El Oficio No. 127-2026/CNI-0427-JCMLCH-D/SJU., de fecha 18 de junio del 2026, donde el director de la II.EE, informa abandono de cargo por inasistencias injustificadas del profesor CARLOS LEONARDO FLORES CRUZ, los días jueves **11, viernes 12, lunes 15, martes 16, miércoles 17, jueves 18 de junio de 2026.***

Señor, usted cita un principio de la potestad sancionadora administrativa, en la parte casi final de su Resolución Directoral N° 00001897, pues dice: "La responsabilidad debe recaer en quién realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable"; sin embargo, el recurrente jamás ha tenido la osadía de infringir los deberes éticos y profesionales exigidos por la normativa magisterial; pues sabemos que esto conlleva a sanciones disciplinarias que van desde amonestaciones y suspensiones temporales, hasta el cese o destitución definitiva del cargo; ¡ lo que no es mi caso ¡!. Jamás hice abandono de cargo.

*Vea Señor, en casi **los últimos días del mes de mayo de 2026 (25 de mayo al 29 de mayo de 2026)**, he tenido problemas de salud que me llevaron a atenderme de manera particular en el médico cirujano RONALD LLERENA LOZANO, con CMP N° 28413, empero, esta situación de afectación en la salud del recurrente, fue superada al punto de ser sustentada legalmente por ante vuestra representada, conforme consta reitero del Certificado Médico N°28413, con cuya **licencia fue aprobada mediante Resolución Directoral N°1808 de fecha 12 de junio de 2026**.*

*Sin embargo, este problema de salud se agravó, al punto de tener que recurrir al Hospital II-1 "JOSÉ PEÑA PÒRTUGUEZ" - TOCACHE y de inmediato ser internado, ya no por cinco (05) días, sino por casi treinta (30) días, es decir desde el **30 de mayo hasta el 28 de junio de 2026**, así consta del "INFORME DE ALTA" del citado Hospital II-1 "JOSÉ PEÑA PÒRTUGUEZ" - TOCACHE, dónde además se precisa en su contenido: FECHA DE INGRESO: 30 de mayo de 2026; FECHA DE EGRESO: 28 de junio de 2026, médico responsable: MIGUEL A. DELGADO VILLARRUEL - Médico Cirujano.*

Señor, debo ser claro al presentarle el documento médico y los pormenores por los cuales estuve internado en dicho nosocomio, éstos son:

- *IDENTIFICACION DEL PACIENTE: Flores Cruz, Carlos Leonardo DNI N° 44862284*
- *ATENCION:UPSS: Hospitalización*
- *SERVICIO: UHSMA*
- *INGRESO: FECHA: 30 de mayo de 2026. HORA: 16:30*
- *EGRESO: FECHA: 28 de junio de 2026. HORA:*
- *DIAGNOSTICO DE INGRESO: Trastorno y Comportamiento por Consumo DU. Trastorno Mixto - Ansiedad - Depresión. CÓDIGO CIE 10: F10 2 F41 2*
- *PROCEDIMIENTOS EFECTUADOS: Procedimiento farmacológico. Intervención Escienterapéuticos. Terapía Ocupacional y Grupal.*
- *DIAGNOSTICO DE EGRESO: Trastorno Mental Y Comportamiento Por Consumo DH. CÓDIGO CIE 10: F10 2*
- *TRATAMIENTO: Sertralina 50g., tableta y/o 1m. Gabapentina 300g. - Risperidona 2g. - Clonazepan 0.5g - Someprazol 40g.*

RECOMENDACIONES: Continuar tratamiento médico y psicoterapéutico por CSME. Seguir terapéutico hasta su nueva reevaluación Médica. Sugiere pasar por el servicio de odontología y urología.

Señor, debo informarle también que, el Hospital II-1 "JOSÉ PEÑA PÒRTUGUEZ" - TOCACHE, por medio de la Oficina de Gestión de Servicios de Salud Alto Huallaga, emitió la BOLETA DE VENTA 0065 – N°0123446, de fecha 28 de junio

de 2026, de cancelación por 29 días, del 30 de mayo al 28 de junio de 2026, por la suma total de s/. 870.00 (Ochocientos Setenta Con 00/100 Soles). se adjunta boleta.

Señor mediante el Formulario Único de Trámites (FUT), de fecha 01 de junio de 2026, presentado a la Institución Educativa: 0427 "José Carlos Mariátegui La Chira", donde COMUNICO la hospitalización y se justifiquen inasistencias por motivos de salud. Señor, este documento jamás ingresó a la UGEL-TOCACHE; lo que me permite deducir que hubo negligencia de parte del responsable del área de la I.E. CNI"JOSÉ CARLOS MARIATEGUI LA CHIRA", de no darle el trámite correspondiente. Con la cual, el único afectado sería recurrente, quien jamás ha tenido ni tiene intención de hacer abandono de cargo.

Señor, mediante el FUT de fecha de recepción 10 de junio de 2026, ante el director de la I.E. CNI "JOSÉ CARLOS MARIATEGUI LA CHIRA", el recurrente ha presentado una solicitud de "COMUNICO CONTINUIDAD DE MI HOSPITALIZACION Y SE JUSTIFIA MIS INASISTENCIA POR MOTIVOS DE SALUD. Se adjunta FUT y Otros. SIN EMBARGO: Tampoco, este documento ingresó a la UGELTOCACHE, señor director; lo que me permite deducir que hubo negligencia de parte del responsable del área de la 1.E. CNI "JOSÉ CARLOS MARIATEGUI LA CHIRA". Con la cual, el único afectado sería recurrente, quien jamás ha tenido ni tiene intención de hacer abandono de cargo.

Señor, una vez dado de alta, nuevamente, mediante el FUT de fecha 30 de junio de 2026, ante el director de la I.E. CNI "JOSÉ CARLOS MARIATEGUI LA CHIRA", el recurrente ha presentado una solicitud de "JUSTIFICACION DE INASISTENCIA POR MOTIVOS DE SALUD Y PERMITIR LA REGULARIZACION, con la presentación del CITT. Se adjunta FUT y Otros. NUEVAMENTE, DE MANERA REITERATIVA: Este documento jamás ingresó a la UGELTOCACHE; lo que me permite deducir que la negligencia es contundente por parte del responsable del área de la I.E. CNI "JOSÉ CARLOS MARIATEGUI LA CHIRA". Con la cual, el único afectado sería recurrente, quien jamás ha tenido ni tiene intención de hacer abandono de cargo. Debe investigarse esa negligencia, sino todo el tiempo vamos a tener problemas no solo del recurrente, sino de todos los docentes y plana administrativa que al intentar tramitar un hecho imprevisto y lo único que van a conseguir es, proceso administrativo disciplinario.

Definitivamente, es lamentable la actuación de cierto personal que laboran en Instituciones del Estado, como en el presente caso, que, pese a que dentro de sus funciones se encuentran el de darle trámite al pedido que realizamos nosotros docentes nombrados, deciden encarpetarlo, desconociendo el motivo. La ley es para todos y en ella nos amparamos, por ello e solicitado la licencia respectiva y no me hicieron caso, es por ello la existencia de las "Disposiciones para el procedimiento de las licencias, permisos y vacaciones de los profesores en el marco de la Ley № 29944, Ley de Reforma Magisterial", en su artículo 5°. Precisa lo siguiente:

DE LAS LICENCIAS La licencia es el derecho que tiene el profesor para no asistir al centro de trabajo por uno o más días. Su tramitación se inicia en su centro laboral y culmina con la formalización mediante resolución administrativa emitida por la instancia de gestión educativa descentralizada competente (DRE/UGEL), según corresponda. Las licencias pueden ser: con goce de remuneraciones y sin goce de remuneraciones. a) Tipos de licencias con goce de remuneraciones. Los tipos de licencias con goce remuneraciones son las siguientes: i. Por incapacidad temporal.

Y, a este derecho es que, realizamos nuestro pedido dentro del contexto legal: licencias con goce remuneraciones por incapacidad temporal, sin embargo, mediante la INSTAURACIÓN DE PROCESO ADMINISTRATIVO, se pretende sancionarnos, cuando a quien deben sancionar es, a aquel personal que no tuvo la gentiliza y amabilidad de darle trámite a la documentación presentada por esta parte.

PRINCIPIOS Y DEBERES ÉTICOS DEL SERVIDOR PÚBLICO CONCORDANCIAS: D.S. N° 033-2005-PCM, Reglamento, Art. 5 Artículo 6.- Principios de la Función Pública El servidor público actúa de acuerdo a los siguientes principios: 1. Respeto. Adecua su conducta hacia el respeto de la Constitución y las Leyes, garantizando que en todas las fases del proceso de toma de decisiones o en el cumplimiento de los procedimientos administrativos, se respeten los derechos a la defensa y al debido procedimiento. 2 Probidad. Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por interpósita persona. 3. Eficiencia. Brinda calidad en cada una de las funciones a su cargo, procurando obtener una capacitación sólida y permanente. 4. Idoneidad. Entendida como aptitud técnica, legal y moral, es condición esencial para el acceso y ejercicio de la función pública. El servidor público debe propender a una formación sólida acorde a la realidad, capacitándose permanentemente para el debido cumplimiento de sus funciones. 5. Veracidad. Se expresa con autenticidad en las relaciones funcionales con todos los miembros de su institución y con la ciudadanía, y contribuye al esclarecimiento de los hechos.

Texto Único Ordenado de la Ley № 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo. 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en ciertos principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 1.1. Principio de legalidad: Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas.

En conclusión, señor, el suscrito profesional, jamás he actuado ni pienso a actuar al margen de mis principios y de las normas legales vigente, que definen mis funciones como docente de esta Ilustre Institución Educativa: 0427 José Carlos Mariátegui La Chira". La autoridad médica de ESSALUD emitió el CERTIFICADO DE INCAPACIDAD TEMPORAL PARA EL TRABAJO, de fecha 10 de julio de 2026, determinando el período de incapacidad, desde el **30 de mayo al 28 de junio de 2026**, con la cual se acredita fehacientemente mi estado de salud de esos momentos.

MEDIOS DE PRUEBA: Como medios de prueba a ofrecerse, en anexos, tenemos los siguientes instrumentales:
1. Copia legible de mi DNI.
2. El mérito del CERTIFICADO DE INCAPACIDAD TEMPORAL PARA EL TRABAJO (CITT), de fecha 10 de julio de 2026, determinando el período de incapacidad, desde el 30 de mayo al 28 de junio de 2026.
3. El mérito de INFORME DE ALTA, de fecha 28 de junio de 2026, con la cual me dan de alta del Hospital II-1 "JOSÉ PEÑA PÒRTUGUEZ" - TOCACHE.
4. El mérito de la BOLETA DE VENTA 0065 No. 0128446, de fecha 28 de junio de 2026, por el monto de s/. 870.00 (Ochocientos Setenta con 00/100 Soles), por hospitalización de 29 días.

5. El mérito del Formulario Único de Trámites (FUT), de fecha 01 de junio de 2026, presentado a la Institución Educativa: 0427 "José Carlos Mariátegui La Chira", donde COMUNICO la hospitalización y se justifiquen inasistencias por motivos de salud.
6. El mérito del Formulario Único de Trámites (FUT), de fecha 10 de junio de 2026, presentado a la Institución Educativa: 0427 "José Carlos Mariátegui La Chira", donde COMUNICO CONTINUAIDAD DE MI HOSPITALIZACION Y SE JUSTIFIA MIS INASISTENCIA POR MOTIVOS DE SALUD.
7. El mérito del Formulario Único de Trámites (FUT), de fecha 30 de junio de 2026, presentado a la Institución Educativa: 0427 "José Carlos Mariátegui La Chira", donde solicito justificación de inasistencias por motivo de salud y permitir la regularización con la presentación del CITT.
8. El mérito del Formulario Único de Trámites (FUT), de fecha 10 de julio de 2026, presentado a la Institución Educativa: 0427 "José Carlos Mariátegui La Chira", donde solicito se acepte regularizaciones de inasistencias por salud CITT - ESSALUD.
9. El mérito el Formulario Único de Trámite (FUT), de fecha 30 de junio de 2026, donde solicito VALIDACION DE CONSTANCIA DE ATENCION. Con la misma me entregaron el día 10 de julio de 2026.
10. El mérito del Formulario Único de Trámite (FUT), de fecha 01 de julio de 2026, con la cual solicito, la EMISION DEL REPORTE DE ASISTENCIA, LICENCIA, CON GOCE DE REMUNERACIONES, la misma que me fue entregada el 07 de julio de 2026.
11.El mérito de la CARTA N° 003-2026/CNI-0427-JCMLCHD/SJ-U., de fecha 03 de julio de 2026, empero, me fue entregado el día 07 de julio de 2026.
12. El mérito de la CONSTANCIA DE ATENCION, de fecha 31 de mayo de 2026, donde el médico MIGUEL A. DELGADO VLLARRUEL, certifica que mi persona se encuentra hospitalizado en la unidad de Hospitalización de Salud Mental y Adicciones UHSMA-TOCACHE, desde el día 30 de mayo del 2026 (...).
13. En folios 27, una serie de RECETAS MÉDICAS Y BOLETAS E VENTA DE MEDICINAS, para mi tratamiento, conforme ordenó el médico
Asimismo, señala que con fecha 30 de junio de 2026, ha solicitado mediante FUT, la VALIDACION DE CONSTANCIA DE HOSPITALIZACION DE INFORME DE ALTA, POR CITT, la misma que me fue entregada el día 10 de julio de 2026, y con la misma lo presentó a la I.E. 0427 "José Carlos Mariátegui La Chira", para regularizar su situación legal y laboral.

Que, es de verse que el Prof. Carlos Leonardo Flores Cruz, ha presentado su descargo a las imputaciones en su contra, por lo que corresponde que se emita pronunciamiento con lo actuado en el presente procedimiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 255° inciso 4 del TUO de la Ley N°27444 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, que señala: "*Vencido dicho plazo y con el respectivo descargo o sin él, la autoridad que instruye el procedimiento realizará de oficio todas las actuaciones necesarias para el examen de los hechos, recabando los datos e informaciones que sean relevantes para determinar, en su caso, la existencia de responsabilidad susceptible de sanción*", por lo que procede pronunciarse.

Que, este colegiado ha valorado los medios probatorios que se encuentran en el expediente administrativo; y que han dado lugar a que se aperture proceso administrativo disciplinario, por no haber cumplido con presentarse a cumplir sus funciones en la II.EE desde el día **01 de junio del 2026 hasta el 18 de junio según lo informado, pero hasta la actualidad más de 30 días calendario (al momento de la emisión del acto administrativo de apertura de PAD)**, por lo que este hecho se califica como un abandono de cargo.

Según su descargo, el docente el PAD alega que habría presentado FUT ante la institución educativa N° 0427, *comunicando su hospitalización*, *su continuación de hospitalización y su alta*; por lo que, si bien es cierto lo referido por el docente ha acreditado dicha presentación, ninguno de sus FUT cumple con los requisitos establecidos por la norma para el otorgamiento de licencia por salud. Dichos FUT son: FUT de fecha 01 de junio de 2026, FUT de fecha de recepción 10 de junio de 2026, FUT de fecha 30 de junio de 2026.

Respecto del FUT de fecha 10 de julio del 2026, tenemos que el mismo se encuentra acompañado de un CITT N° A-291-00011929-26, de fecha de otorgamiento **10 de julio del 2026**, fecha posterior al inicio del procedimiento sancionador iniciado mediante la RD N°00001897, de fecha 02 de julio del 2026, el mismo que fue presentado fuera del plazo de conformidad con lo previsto en la Resolución Viceministerial N° 031-2026-MINEDU, ya que la contingencia de salud culminó el 30 de junio del 2026, conforme al CITT emitido, donde no se describe la enfermedad que aquejaba al docente en PAD, únicamente se menciona enfermedad común desde el 30 de mayo del 2026 al 28 de junio del 2026. Sin embargo en la constancia de atención presentado de fecha 31 de mayo del 2026, expedida por el Médico Miguel Delgado Villarruel, se menciona que se encuentra hospitalizado en la Unidad de Hospitalización de Salud Mental y Adicciones desde el día 30 de mayo del 2026, que si lo relacionamos con el Certificado Médico 28413, expedido por médico particular el 25 de mayo del 2026, donde se indica descanso médico desde el 25 de mayo del 2026 hasta el 29 de mayo del 2026, con diagnóstico: INTOXICACION ALCOHOLICA y TRASTORNO DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN, vemos que la contingencia generada no es producto de un hecho fortuito que haya afectado la salud del docente; sin embargo la UGEL Tocache le ha otorgado mediante Resolución Directoral N° 00002039 de fecha 17 de julio del 2026, licencia por salud con goce de remuneración desde el 30.05.2026 al 28.06.2026.

Por lo que, al existir un acto administrativo del empleador que aprueba la licencia, los días de inasistencia no podrían ser calificadas como ausencia injustificada en el periodo del 30 de mayo del 2026 al 28 de junio del 2026, de ahí que la falta imputada queda desvirtuada.

Que, de acuerdo al fundamento precedente del Prof. Carlos Leonardo Flores Cruz, no ha realizado un abandono de cargo, pues ha justificado su inasistencia laboral la cual fue aprobada por acto administrativo lo que ha generado el otorgamiento de licencia con goce de remuneraciones.

Que, bajo amparo de los numerales 1.3 y 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley N°27444, reconocen los principios de impulso de oficio y verdad material respectivamente, según los cuales, en el procedimiento administrativo la autoridad administrativa tiene la obligación de ejecutar todos los actos convenientes para verificar los hechos que motivan su decisión, siendo imperativo que impulsen el procedimiento y recaben tantos medios probatorios como sean necesarios para arribar a una conclusión acorde con la realidad de los hechos.

Que, se hace referencia lo siguiente:

De acuerdo a lo establecido por.el principio de presunción de licitud previsto en el artículo 248 numeral 9, del T.U.O. de la Ley N°27444, *"Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario". En tal sentido, el derecho a la presunción de inocencia comporta: que la sanción esté basada en actos o medios probatorios de cargo de la conducta reprochada, que la carga de la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie éste obligado a probar su propia inocencia; y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio* (García de Enterría).

Se ha valorado los documentos que se adjuntan en el presente análisis, y se tendrá en cuenta *los principios de:* ***razonabilidad y proporcionalidad****;* al respecto se señala que *"(...) el principio de razonabilidad parece sugerir una valoración respecto del resultado del razonamiento del juzgador expresado en su decisión, mientras que el procedimiento para llegar a este resultado será la aplicación del principio de proporcionalidad con sus tres sub principios de adecuación, de necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación". Por ende, no basta tomar solo en cuenta el hecho que dio fundamento a la decisión; debe juzgarse su gravedad en función del contexto (cargo desempeñado por el trabajador, antecedentes laborales, currículo laboral, hoja de vida, etc.)*. En este sentido, al tomar la decisión, no se vulnera los principios mencionados, los mismos que se tendrá en cuenta al momento de recomendar la decisión a tomar.

Del presente caso en particular, luego del análisis y calificación efectuada a los documentos que obran en autos y por unanimidad, se concluye que **no existe mérito** suficiente para imponer sanción administrativo disciplinario de Cese Temporal en el servicio, al Prof. **Carlos Leonardo Flores Cruz**, docente nombrado de la II.EE N° 0427 "José Carlos Mariátegui la Chira" – San Juan, del distrito de Uchiza y provincia de Tocache, región San Martín; quien no ha transgredido la Ley N° 29944 – Ley de Reforma Magisterial, en el artículo 48° literal **e)** Abandonar el cargo, inasistiendo injustificadamente al centro de trabajo por más de tres (3) días consecutivos o cinco (5) días discontinuos en un período de dos (2) meses, en el ejercicio de su función; debiéndose **Absolver de los cargos imputados,** por lo fundamentos antes expuestos en el presente informe.

Que de conformidad con el D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444 Ley de Procedimiento Administrativo General en su artículo **6.1 motivación del acto administrativo**; numeral 6.1 señala "La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado".

Que, de conformidad con la Ley General de Educación Nº28044, Ley de la Reforma Magisterial Nº29944 y su D.S Nº004-2013-ED y su modificatoria según D.S N°007-2015-MINEDU, D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley Nº27444, Resolución Viceministerial N°091-2021-MINEDU y en uso de las facultades conferidas por el D.S Nº015-2002-ED.

SE RESUELVE:

ARTICULO 1º.- ABSOLVER del proceso administrativo disciplinario al Prof. **Carlos Leonardo Flores Cruz**, docente nombrado de la II.EE N° 0427 "José Carlos Mariátegui la Chira" – San Juan, del distrito de Uchiza y provincia de Tocache, región San Martín; por no haber transgredido la Ley N°29944 – Ley de Reforma Magisterial, en el articulo 48° literal **e)** Abandonar el cargo, inasistiendo injustificadamente al centro de trabajo por más de tres (3) días consecutivos o cinco (5) días discontinuos en un periodo de dos (2) meses, en el ejercicio de su función, debiéndose disponer el Archivo definitivo, con todos los actuados del presente proceso administrativo disciplinario.

00002804

ARTICULO 2°.- ENCARGAR al Responsable de Secretaria General notifique el presente acto motivado al **Prof. Carlos Leonardo Flores Cruz**, identificado DNI N° 44862284, de acuerdo a la Ley N°27444, art.- 20 y 21, para su conocimiento y fines consiguientes.

ARTICULO 3°.- ENCARGAR al responsable de la Oficina de Secretaría General, notifique el presente acto motivado, a la presidente de la CPPADD, al responsable de la Oficina de Escalafón, y al denunciante para su conocimiento y fines consiguientes.

Regístrese y Comuníquese,

Dirección Regional de Educación de San Martín - Unidad de Gestión Educativa Local - Tocache - DIRECCION

Mg. GLODEAN JAMES TAFUR CAMPOS.
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVAL
LOCAL DE TOCACHE

GJTC/DUGEL
MDCP/CPPADD
MACA/RD
PAFH/ST